

CONVOCATORIA 151/21

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO C1-01 ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL. TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL. PROCESO ESTABILIZACIÓN.

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	31	A	61	D
2	B	32	C	62	D
3	D	33	D	63	D
4	C	34	D	64	C
5	A	35	B	65	C
6	B	36	A	66	D
7	B	37	B	67	D
8	C	38	A	68	C
9	D	39	B	69	D
10	B	40	C	70	D
11	C	41	B	71	C
12	D	42	B	72	A
13	D	43	D	73	D
14	A	44	C	74	B
15	B	45	C	75	C
16	D	46	B	76	D
17	A	47	C	77	A
18	B	48	D	78	C
19	B	49	C	79	B
20	A	50	A	80	C
21	B	51	A	81	A
22	C	52	A	82	D
23	D	53	D	83	B
24	B	54	B	84	B
25	A	55	A	85	B
26	D	56	D	86	C
27	A	57	D	87	C
28	C	58	A	88	C
29	C	59	C	89	B
30	B	60	A	90	D

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO C1-01
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL,
TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL.
(PROCESO DE ESTABILIZACIÓN)**

CONVOCATORIA 151/21

EJERCICIO ÚNICO

**TIEMPO REALIZACIÓN:
(2 horas y 15 minutos = 135 minutos)**

1. Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los grupos de afectados cuando así se establezca reglamentariamente.
- B) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas.
- C) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
- D) Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.

2. Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto reglamentariamente.
- B) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
- C) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses.
- D) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder, en ningún caso, de seis meses.

3. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
- B) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.
- C) La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
- D) La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

4. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- A) Los actos que limiten derechos objetivos e intereses legítimos.
- B) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
- C) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
- D) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

5. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:

- A) Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- B) Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- C) Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- D) Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

6. Señale la respuesta CORRECTA, en relación con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado.
- B) Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
- C) Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, no surtirán efecto.
- D) Las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

7. Señale la respuesta INCORRECTA, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
- B) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
- C) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- D) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

8. Señale la respuesta CORRECTA, en relación con el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
- B) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero.
- C) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
- D) La anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

9. Señale la respuesta INCORRECTA, en relación con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución.
- B) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
- C) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley.
- D) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales.

10. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA respecto a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común:

- A) Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración suspenderá el procedimiento y resolverá sobre la procedencia de su tramitación simplificada u ordinaria.
- B) Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- C) En cualquier caso, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio, la tramitación simplificada del procedimiento.
- D) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, salvo que exista oposición expresa por parte del interesado.

11. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día en que la Administración compruebe su veracidad.
- B) Las declaraciones responsables podrán presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
- C) Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.
- D) A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

12. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
- B) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
- C) La petición razonada de otro órgano, para iniciar el procedimiento, cuando no tienen la competencia para iniciarlo y ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.
- D) En los procedimientos de naturaleza sancionadora, el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiéndose en todo caso por tal al inculpado.

13. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y respecto a la instrucción del procedimiento administrativo, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones personales, familiares y laborales.
- B) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
- C) Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de fe de éstos en todo caso.
- D) Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

14. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y respecto a la finalización del procedimiento, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.
- B) En los procesos en materia de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular.
- C) En la terminación convencional del procedimiento, los acuerdos que se suscriban decidirán como quedan determinadas las competencias atribuidas a los órganos administrativos, y las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
- D) En la resolución de los procedimientos sancionadores la resolución podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. El órgano competente para resolver notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

15. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la revisión de disposiciones y actos nulos, señale la respuesta CORRECTA:

A) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.

B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

C) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de doce meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.

D) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de doce meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

16. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

A) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

B) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, no evidencien el error de la resolución recurrida.

C) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por resolución administrativa firme, anterior o posterior a aquella resolución.

D) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de cohecho u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

17. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

A) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, u otras leyes.

B) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde al órgano superior competente por razón de la materia y del territorio.

C) La delegación de competencias supone la alteración de su titularidad y de los elementos determinantes de su ejercicio.

D) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser descentralizadas en otros órganos administrativos jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

18. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y respecto a la competencia de los órganos administrativos, señale la respuesta CORRECTA:

A) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración siempre que sean jerárquicamente dependientes o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.

B) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

C) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio.

D) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante, pero para su validez será necesaria su publicación.

19. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Las delegaciones de competencias y su renovación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
- B) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- C) Podrán ser objeto de delegación la adopción de disposiciones de carácter general.
- D) Los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar la titularidad de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión.

20. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, quedan exonerados de la constitución de garantías, salvo previsión en contrario de las bases reguladoras:

- A) Las personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales, siempre que el importe de las subvenciones no sea superior a 6.000 euros.
- B) Las personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales, siempre que el importe de las subvenciones no sea superior a 7.500 euros.
- C) Las personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales, siempre que el importe de las subvenciones no sea superior a 9.000 euros.
- D) Las personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales, siempre que el importe de las subvenciones no sea superior a 12.000 euros.

21. Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO, según el artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La concesión de las subvenciones de carácter nominativo se formalizará mediante resolución de la persona titular del departamento responsable de la gestión de la ayuda, o mediante convenio.
- B) Las subvenciones de carácter nominativo no podrán tener carácter plurianual en ningún caso.
- C) Podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en la Ley de Presupuestos de la Generalitat, entendiéndose como tales aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y destinatario figuren inequívocamente en sus anexos.
- D) Con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

22. Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

- A) El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.
- B) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria.
- C) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
- D) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

23. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con lo que establece el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el responsable del contrato:

- A) Es un órgano de existencia potestativa, debiendo valorar el órgano de contratación en cada licitación, antes de la aprobación de los pliegos, si resulta conveniente su nombramiento.
- B) Debe ser un funcionario de carrera de la Administración que licita el contrato, o en caso de que se justifique la inexistencia del mismo, podrá ser nombrado un funcionario interino.
- C) En los casos de concesiones de servicios, la Administración designará a una persona que actúe en defensa del interés general, especialmente en lo que se refiere a la comprobación de precios del contrato.
- D) Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

24. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia.
- B) Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas y a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión.
- C) Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
- D) Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

25. Indique cuál de las siguientes opciones es CORRECTA, de acuerdo con lo que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el régimen de garantías:

A) Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

B) Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

C) Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

D) Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del presupuesto base de licitación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

26. Indique cuál de las siguientes opciones es la INCORRECTA, de acuerdo con lo que establece el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con las consultas preliminares del mercado:

A) Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente artículo, hará constar en un informe las actuaciones realizadas.

B) Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe.

C) La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite.

D) El resultado de los estudios y consultas no debe, en ningún caso, concretarse en la introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos.

27. Indique cuál de estas afirmaciones es CORRECTA, de acuerdo con lo que dispone el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el objeto del contrato:

- A) El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.
- B) Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, excepto en los casos de obras inferiores a 100.000 euros.
- C) Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este deberá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.
- D) En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituirá, en todo caso, un contrato.

28. De acuerdo con lo que establece el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto de la información sobre las condiciones de subrogación en los contratos de trabajo, señale la respuesta CORRECTA:

- A) En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada en todo caso a la subrogación del personal que lo prestaba.
- B) En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran inferiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
- C) Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
- D) Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador del 50 % de las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato.

29. Según el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, indique la afirmación CORRECTA:

A) El Registro Electrónico de la Generalitat es un servicio público que permitirá la recepción y remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones relativas a los procedimientos administrativos que aparezcan incluidos en el catálogo de procedimientos publicado en el portal corporativo de la Generalitat.

B) Los ciudadanos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, podrán identificar correctamente tanto al remitente como al centro directivo o unidad administrativa de la Generalitat a la que se dirijan, así como el procedimiento de que se trate, para su registro eficaz en el Registro Electrónico de la Generalitat.

C) La sede electrónica de la Generalitat contendrá la relación de fechas que se considerarán inhábiles a los efectos del cómputo de plazos.

D) Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada. La Generalitat deberá advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.

30. Según el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, indique la afirmación INCORRECTA:

A) El órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Generalitat definirá, creará y gestionará el catálogo de sistemas de información y aplicaciones de la Generalitat, incluyendo las conocidas como apps.

B) Las sedes electrónicas de las entidades que integran la Administración Local de la Comunitat Valenciana deberán contar con cartas de servicios electrónicos, mediante las que se informará a los usuarios sobre los servicios públicos a los que pueden acceder electrónicamente, y contendrán, como mínimo, los compromisos de calidad en su prestación.

C) El catálogo de la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad contendrá la relación de los servicios de verificación de datos ofrecidos por cada proveedor, sirviendo de referencia a posibles demandantes.

D) La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los sistemas de firma electrónica previstos en este decreto.

31. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta CORRECTA:

A) Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

B) Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será suficiente que conste de manera explícita que dicho consentimiento se otorga para una de ellas, siendo extensible este consentimiento de manera tácita al resto.

C) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años.

D) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal o reglamentario.

32. Señale cuál de los siguientes fundamentos de actuación NO FIGURA en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- A) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
- B) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
- C) Coordinación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del sistema público.
- D) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.

33. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 2.3 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal empleado público, en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados actuará de acuerdo con los siguientes principios:

- A) Objetividad, profesionalidad, transparencia, integridad, imparcialidad y austeridad.
- B) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia en el acceso y en la promoción profesional.
- C) Objetividad, profesionalidad, capacidad, imparcialidad y ética profesional en el desempeño público.
- D) Imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez.

34. ¿A qué órgano previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, corresponde las funciones de coordinación de la ordenación, gestión y negociación colectiva del personal del conjunto de la Generalitat, pudiendo proponer criterios que garanticen la movilidad prevista en el artículo 130 de dicha ley?:

- A) Al Consell.
- B) Al Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR).
- C) Al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana.
- D) A la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat.

35. Señale la opción INCORRECTA. El Capítulo II del Título III de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, indica, entre otras cosas, lo siguiente respecto al personal directivo público profesional:

- A) No formarán parte de la dirección pública profesional los puestos de nivel directivo que tengan la consideración de alto cargo.
- B) Los puestos de dirección pública profesional dependientes o situados bajo otros puestos de dicha naturaleza serán establecidos por decreto del Consell en desarrollo de lo dispuesto en el presente capítulo.
- C) El personal funcionario de carrera que desempeñe puestos que integran la Dirección Pública Profesional formalizará su relación de servicios mediante el correspondiente nombramiento y se mantendrá en situación de servicio activo.
- D) En la administración de la Generalitat el régimen de incompatibilidades del personal directivo público profesional será el establecido para los altos cargos de la administración de la Generalitat.

36. La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en su Capítulo II del Título IV, regula la Ordenación de los puestos de trabajo. Señale la opción INCORRECTA:

- A) La información contenida en los análisis de puestos de trabajo deberá cumplir con los criterios de prevalencia, fiabilidad, validez, imparcialidad y transparencia.
- B) En la Administración de la Generalitat, la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo, será objeto de publicidad a efectos meramente informativos, en la página web de la Generalitat.
- C) Los organismos públicos de la Generalitat y los consorcios adscritos a ella, para los puestos de naturaleza laboral adscritos a los mismos, las entidades locales y las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, podrán determinar sus propias agrupaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
- D) El perfil de competencias requerido para cada puesto, será tenido en cuenta para los procesos de selección, formación, movilidad y carrera profesional.

37. La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, regula en su artículo 53 el Plan Estratégico de recursos humanos. Marque la opción CORRECTA:

- A) La Conselleria competente en materia de función pública elaborará un informe bianual que refiera el nivel de cumplimiento alcanzado de los objetivos previstos en el plan estratégico de recursos humanos, habiéndose de publicar en la web de la Conselleria.
- B) Las previsiones del plan tendrán carácter orientativo y en ningún caso generarán obligaciones jurídicas.
- C) Siempre que preste servicio un número de personal empleado público igual o superior a treinta, deberán elaborar cuatrienalmente el Plan estratégico de recursos humanos, el resto de organismos públicos de la Generalitat y consorcios adscritos a la misma, respecto de su personal laboral, las universidades públicas de la Comunitat Valenciana en relación exclusivamente con su personal de administración y servicios y las entidades locales.
- D) El plan estratégico de recursos humanos podrá incluir un análisis de las disponibilidades de personal existentes hasta la fecha.

38. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, podrán imponerse las siguientes sanciones por faltas muy graves:

- A) La suspensión del derecho a ser llamado de cualquiera de las bolsas de empleo temporal de las que se forme parte, por un periodo entre dos y cuatro años.
- B) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de entre dos y cuatro años.
- C) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un periodo de entre dos y cuatro años.
- D) La pérdida de dos grados en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de entre dos y cuatro años.

39. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana (LFPV):

- A) Todos los permisos previstos en la LFPV se disfrutarán previa comunicación, sin requerir de autorización previa.
- B) El régimen de jornada, permisos, licencias y vacaciones del personal laboral viene determinado por lo establecido en la normativa estatal en esta materia.
- C) Respecto de las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, en el supuesto de cese en el servicio activo por motivos de fallecimiento o jubilación, se harán efectivas las mensualidades completas, para el personal funcionario cuyo régimen de previsión social sea el Régimen General de la Seguridad Social.
- D) El personal funcionario en servicio activo con licencia sin derecho a retribución no devengará en ningún caso pagas extraordinarias.

40. Indique la opción INCORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) La competencia para la iniciación de los procedimientos disciplinarios corresponde a quien ostente la jefatura superior de personal de la presidencia de la Generalitat, conselleria, organismo público o consorcio en el que el personal funcionario preste sus servicios.
- B) Para la imposición de sanciones leves, será competente quien ostente la jefatura superior de personal de la presidencia de la Generalitat, conselleria, organismo público o consorcio en el que el personal funcionario preste sus servicios.
- C) Concluida la instrucción del procedimiento disciplinario, se formulará la propuesta de resolución que deberá ser notificada a las personas interesadas, con la puesta de manifiesto del procedimiento y se indicará el plazo, no superior a diez días, en que pueden formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
- D) Durante la substanciación del procedimiento para la imposición de sanciones graves y muy graves, podrán adoptarse las medidas de carácter provisional que el órgano competente para resolver estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

41. De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Tendrá carácter ordinario y preferente en la selección de personal empleado público el sistema de concurso-oposición.
- B) Tendrá carácter ordinario y preferente en la selección de personal público el sistema de oposición, debiendo reservarse por acuerdo del Consell para la tramitación por este procedimiento, al menos, el 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual, en el conjunto de empleo público de la Generalitat.
- C) El procedimiento de concurso consiste exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al baremo previamente aprobado. Este procedimiento solo se aplicará a la selección de personal funcionario de carrera, con carácter excepcional, cuando así se establezca reglamentariamente.
- D) En el procedimiento selectivo de concurso-oposición, la valoración de la fase de concurso será proporcionada, no pudiendo superar el 45% de la puntuación total que pueda alcanzarse en el conjunto del proceso selectivo y, sin qué en ningún caso, su puntuación pueda determinar por sí sola el resultado del procedimiento.

42. De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
- B) La renuncia a la condición de personal funcionario de carrera habrá de formalizarse por escrito y no será aceptada expresamente por la administración, salvo cuando la persona interesada esté sujeta a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
- C) La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la función pública a través del procedimiento de selección establecido.
- D) En caso de pérdida de la condición de personal funcionario como consecuencia de pérdida de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, se podrá solicitar la rehabilitación de la citada condición, que será concedida, en la forma que reglamentariamente se establezca y previa acreditación y comprobación documental de la desaparición de las causas objetivas que motivaron dicha pérdida.

43. Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en relación con la libre designación:

- A) Las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación tendrán en cuenta el principio de igualdad real de mujeres y hombres y la prohibición de discriminación por razón de género, y se acompañarán, en todo caso, de un informe de impacto de género.
- B) Anunciada la convocatoria de libre designación, se concederá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes.
- C) Se proveerán por el sistema de libre designación los puestos de trabajo con el rango de subdirección general y jefatura de sección.
- D) En el ámbito de la administración de la Generalitat, resolverá quien tenga la titularidad de la Presidencia de la Generalitat o de la conselleria a la que esté adscrito el puesto de trabajo, sea directamente o en virtud de sus organismos dependientes.

44. Señale la respuesta CORRECTA según el enunciado del artículo 25 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por el Consell y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- B) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y plurianual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- C) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- D) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario anual.

45. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los Presupuestos de la Generalitat estarán integrados únicamente por los sujetos del sector público administrativo y los presupuestos de explotación y capital de las entidades del sector público empresarial y fundacional.
- B) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte de la Administración del Consell.
- C) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- D) Los Presupuestos de la Generalitat determinarán la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat, sin incluir el rendimiento de aquellos tributos cedidos por el Estado, cuya contabilización se efectuará de forma separada.

46. Señale el enunciado INCORRECTO, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

- A) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat irá acompañado de la memoria de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat.
- B) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat irá acompañado de un Informe de impacto sobre la infancia y las personas mayores.
- C) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat irá acompañado de un Informe de impacto de género.
- D) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat irá acompañado de una memoria explicativa del articulado del proyecto de Ley.

47. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

- A) El Consell, de acuerdo con el conjunto de propuestas de las consellerias y sus organismos dependientes, elaborará el presupuesto de ingresos de la Administración de la Generalitat.
- B) El Consell fijará por Decreto el procedimiento y los plazos para la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat.
- C) El Consell acordará el límite máximo de gasto no financiero de los Presupuestos de la Generalitat para el siguiente ejercicio.
- D) El Consell fijará los criterios de elaboración de la propuesta de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse.

48. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los créditos para gastos se destinarán, primordialmente, a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la ley de presupuestos o a la que resulte de las instrucciones que determine cada Conselleria.
- B) Los créditos consignados en los estados de gastos del presupuesto tienen carácter limitativo, no obstante, es posible adquirir compromisos por cuantía superior con autorización del Consell.
- C) El Fondo de Contingencia podrá utilizarse para financiar modificaciones destinadas a la cobertura de gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.
- D) Los niveles de vinculación de los créditos serán los que cada año se establezcan en la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

49. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

- A) Los compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, podrán adquirirse independientemente de los escenarios presupuestarios y programas plurianuales previstos si así se autoriza por la propia ley de presupuestos.
- B) Las obligaciones que resulten de liquidaciones de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente, siempre que tengan su origen en resoluciones judiciales o deriven de acuerdos adoptados por la Conselleria con competencias en materia de Función Pública.
- C) Cuando el gasto esté total o parcialmente financiado con fondos del Estado o con fondos procedentes de la Unión Europea, las anualidades a que puede extenderse el mismo, así como los porcentajes, vendrán determinadas por las normas fijadas por la administración financiadora.
- D) Las modificaciones de crédito podrán ser informadas por las intervenciones delegadas o por la Intervención General de la Generalitat e indicar expresamente los programas, servicios y créditos presupuestarios afectados, cuando la Conselleria con competencias en materia de hacienda lo establezca reglamentariamente.

50. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las siguientes operaciones: aprobación del gasto, compromiso o disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago y pago material.
- B) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las siguientes operaciones: retención del crédito, compromiso o disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago y pago material.
- C) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las siguientes operaciones: aprobación del gasto, compromiso o disposición del gasto, reconocimiento de la obligación, formalización del pago y ordenación del pago y pago material.
- D) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las siguientes operaciones: retención del crédito, aprobación del gasto, compromiso o disposición del gasto, formalización del pago, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago y pago material.

51. Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto.
- B) Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter presupuestario, de cuantía fija, que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto.
- C) Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y con límite cuantitativo que se realizan a las habilitaciones para la atención exclusiva de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto.
- D) Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter presupuestario, de cuantía variable, que se realizan a las habilitaciones para la atención efectiva de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto.

52. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Corresponde a las personas titulares de las consellerias aprobar los gastos y efectuar la disposición de crédito de los servicios propios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consell.
- B) Corresponde a las personas titulares de las consellerias o a las personas titulares de las subsecretarías aprobar los gastos, efectuar la disposición de crédito y gestionar el pago material de los servicios propios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consell.
- C) Corresponde a las personas titulares de las consellerias o a las personas titulares de las subsecretarías aprobar los gastos y efectuar la disposición de crédito de los servicios propios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consell.
- D) Corresponde a las personas titulares de las consellerias aprobar los gastos y efectuar la disposición de crédito y gestionar el pago material de los servicios propios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consell.

53. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat:

- A) El crédito del capítulo VI se gestionará a través de los proyectos incluidos en el anexo de subvenciones de capital, ajustados a las tipologías que figuren en la norma correspondiente y se desarrollará, en todo caso, a través de subproyectos identificables territorialmente.
- B) El crédito del capítulo VI se gestionará a través de los proyectos incluidos en el anexo de inversiones contables, ajustados a las tipologías que figuren en la norma correspondiente y se desarrollará, cuando proceda, a través de subproyectos identificables territorialmente.
- C) El crédito del capítulo VI se gestionará a través de los proyectos incluidos en el anexo de inversiones de capital, ajustados a las tipologías que figuren en la norma correspondiente y se desarrollará, cuando lo disponga la ley de presupuestos, a través de subproyectos identificables territorialmente.
- D) El crédito del capítulo VI se gestionará a través de los proyectos incluidos en el anexo de inversiones reales, ajustados a las tipologías que figuren en la norma correspondiente y se desarrollará, con carácter general, a través de subproyectos identificables territorialmente.

54. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat:

A) Las subvenciones sujetas al régimen de concesión directa por razones de interés público, social, económico o humanitario constituirán una línea independiente cuya concesión siempre se realiza mediante acuerdo del Consell.

B) Las subvenciones corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter general, una línea independiente.

C) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva solamente podrán imputarse gastos que se encuentren incluidos en los criterios expresamente definidos por la ley de presupuestos.

D) En ningún caso las convocatorias de subvención podrán prever aumentos sobrevenidos en el crédito, ni tampoco la posibilidad de resoluciones complementarias de concesión.

55. Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 96.2 de Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) La Intervención General de la Generalitat presentará anualmente al Consell, a través de la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución de los planes anuales.

B) La Intervención General de la Generalitat presentará mensualmente al Consell, a través de la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución de los planes autonómicos.

C) La Intervención General de la Generalitat presentará trimestralmente al Consell, a través de la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución de los planes comunitarios.

D) La Intervención General de la Generalitat presentará anualmente al Consell, a través de la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución de los planes autonómicos.

56. Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 100.2 de Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. El ejercicio de la función interventora comprenderá:

- A) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o impliquen movimientos de fondos o valores.
- B) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.
- C) La intervención formal de la ordenación del pago.
- D) La intervención material del ingreso.

57. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978:

- A) La Constitución garantiza el principio de jerarquía, la legalidad normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- B) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- C) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la legalidad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- D) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

58. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el Título I de la Constitución Española de 1978 relativo a los derechos y deberes fundamentales:

- A) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social.
- B) La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
- C) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- D) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

59. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Constitución Española de 1978:

- A) La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
- B) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
- C) El ejercicio de la tutela es también compatible con el de todo cargo o representación política.
- D) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

60. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Española de 1978. Los proyectos de ley:

- A) Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
- B) Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Senado, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
- C) Serán aprobados por el Congreso, el cual los remitirá al Consejo de Ministros, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
- D) Serán aprobados por el Senado, el cual los remitirá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

61. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Constitución Española de 1978:

- A) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- B) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
- C) La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- D) Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con una ley orgánica.

62. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Española de 1978:

- A) Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
- B) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- C) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- D) La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

63. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Española de 1978:

- A) Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
- B) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
- C) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
- D) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

64. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VI de la Constitución Española de 1978 relativo al Poder Judicial:

- A) El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
- B) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
- C) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Presidente del Tribunal Supremo.
- D) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

65. Señale la respuesta CORRECTA según lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Española de 1978:

- A) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, dependientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- B) Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas reglamentariamente.
- C) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
- D) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción, de acuerdo con los principios de la Constitución.

66. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 159 de la Constitución Española de 1978:

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- C) Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
- D) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

67. Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el Título VIII de la Constitución Española de 1978:

- A) Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
- B) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
- C) Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
- D) Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Garantía con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

68. Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 156 de la Constitución Española de 1978:

- A) Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de solidaridad con la Hacienda estatal y de coordinación entre todos los españoles.
- B) Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de publicidad entre todos los españoles.
- C) Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
- D) Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de igualdad entre todos los españoles.

69. Según el Título VIII de la Constitución Española de 1978, ¿En cuál de las siguientes materias tiene el Estado competencia exclusiva?:

- A) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
- B) Asistencia social.
- C) Sanidad e higiene.
- D) Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

70. Señale la respuesta CORRECTA según el enunciado del artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A) Un reglamento establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y la enseñanza.
- B) El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen el deber de conocerlos y usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.
- C) La Real Academia de Cultura Valenciana es la institución normativa del idioma valenciano.
- D) Se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana.

71. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale la respuesta CORRECTA, respecto a la Ley Electoral Valenciana:

A) Será aprobada en votación de conjunto por las tres quintas partes de Les Corts y garantizará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de uno a tres.

B) Será aprobada en votación de conjunto por las dos terceras partes de Les Corts y garantizará un mínimo de 30 Diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de uno a tres.

C) Será aprobada en votación de conjunto por las dos terceras partes de Les Corts y garantizará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de uno a tres.

D) Será aprobada en votación de conjunto por la mayoría absoluta de Les Corts y garantizará un mínimo de 30 Diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de uno a tres.

72. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

- A) Régimen minero y energético.
- B) Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo que dispone el número 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española.
- C) Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores, de acuerdo con la legislación mercantil.
- D) Conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano.

73. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. La competencia de los órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana comprende:

- A) El conocimiento y resolución de todos los litigios que se sustancien en la Comunitat Valenciana, en los órdenes jurisdiccionales en los que así proceda, en las instancias y grados determinados por la legislación de la Generalitat.
- B) En materia de Derecho estatal, el conocimiento de los recursos de casación y de revisión, como competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, así como los recursos de casación para la unificación de la doctrina y el recurso en interés de ley en el ámbito Contencioso-Administrativo cuando afecten exclusivamente a normas emanadas de la Comunitat Valenciana.
- C) En materia de Derecho civil foral valenciano y en los órdenes jurisdiccionales que la legislación estatal establezca, le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la vía procesal pertinente, la fijación de la doctrina, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo.
- D) La resolución de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana.

74. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Son funciones de Les Corts:

- A) Presentar ante la Mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los Diputados encargados de defenderlas.
- B) Elaborar, a propuesta del Consell, los convenios y los acuerdos de cooperación con el Estado y con las demás Comunidades Autónomas.
- C) Interponer recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional.
- D) Designar los Senadores y Senadoras que deben representar a la Comunitat Valenciana, conforme a lo previsto en la Constitución y en la forma que determine la Ley de Designación de Senadores en representación de la Comunitat Valenciana.

75. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, le corresponden las siguientes funciones:

- A) Solicitar de la Administración del Estado, previo acuerdo del Consell, la transferencia o delegación de competencias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 60 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
- B) Solicitar de las Cortes Generales, previo acuerdo de Les Corts, la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal, de conformidad con el artículo 150.1 de la Constitución y el artículo 60.1 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
- C) Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes de la Generalitat y disponer lo necesario para su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», en el plazo de quince días de su aprobación, y en el «Boletín Oficial del Estado».
- D) Fomentar las peculiaridades del pueblo valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social.

76. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell:

A) Proponer a Les Corts, para su debate y aprobación, los convenios y acuerdos de colaboración con el estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts.

B) Participar en la fijación de demarcaciones correspondientes a los Registros de la Propiedad y Mercantiles, demarcaciones notariales y número de Notarios, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado. Nombrar a los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de conformidad con las leyes del Estado.

C) Designar o proponer, en su caso, al Gobierno del Estado las personas que han de formar parte de los órganos de la Administración de las Empresas públicas u otras Instituciones de carácter económico o financiero de titularidad estatal implantadas en el ámbito territorial de la Generalitat, así como designar a dichos representantes en este tipo de Empresas o Instituciones dependientes de la Comunitat Valenciana, salvo que por la Ley se atribuya la designación a otro órgano.

D) Elaborar los proyectos de ley de presupuestos de la Generalitat para ser presentados a Les Corts al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. A esta competencia se añaden las demás facultades estatutarias en materia presupuestaria.

77. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía:

A) 1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell. 4. Órdenes de Consellerias. 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

B) 1. Decretos del President. 2. Decretos del Consell. 3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell. 4. Órdenes de Consellerias. 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

C) 1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Órdenes de Consellerias. 4. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell. 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

D) 1. Decretos del President. 2. Decretos del Consell. 3. Órdenes de Consellerias. 4. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell. 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

78. Señale la respuesta INCORRECTA, según el enunciado del artículo 69 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Los Subsecretarios tienen competencia respecto a los servicios comunes, la supervisión y recopilación de documentos, y asistencia en las materias propias de cada Consellería, especialmente en orden a:

A) Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes que afecten al Consell, proponer las refundiciones y revisiones de textos legales que se consideren oportunas y cuidar de las publicaciones técnicas, periódicas o no, de cada Consellería.

B) Dirigir y facilitar la formación de estadísticas acerca de las materias de competencia del Consell, en lo que afecte a cada Consellería, en colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística u otros Organismos que se consideren convenientes.

C) Aprobar la reforma que se encamine a mejorar y perfeccionar los servicios de los distintos Centros de la Consellería, y preparar lo relativo a su organización y método de trabajo, atendiendo principalmente a sus costos y rendimientos.

D) Proponer normas generales sobre adquisición de material y cuantas disposiciones afecten al funcionamiento de los servicios.

79. Señale la respuesta CORRECTA según el artículo 67 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

A) Los órganos superiores del Departamento son el Conseller y los Secretarios autonómicos.

El nivel directivo lo integran los Subsecretarios, Directores generales, Subdirectores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de Director general.

B) Los órganos superiores del Departamento son el Conseller y los Secretarios autonómicos.

El nivel directivo lo integran los Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de Director general.

C) Los órganos superiores del Departamento son el Conseller y los Subsecretarios.

El nivel directivo lo integran Secretarios Autonómicos, los Directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de Director general.

D) Los órganos superiores del Departamento son el Conseller y los Secretarios autonómicos.

El nivel directivo lo integran los Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de Subdirector General.

80. Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO, de acuerdo con el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmados por el Presidente del Parlamento Europeo y por el Presidente de la Comisión.
- B) Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmados por el Presidente del Consejo y por el Presidente de la Comisión.
- C) Los actos legislativos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado.
- D) Los actos legislativos se publicarán en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los diez días de su publicación.

81. Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO, de acuerdo con el artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.
- B) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión.
- C) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva, o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por la Comisión con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial.
- D) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva, o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo ordinario.

82. Señale la respuesta CORRECTA. El artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán:

- A) Anulables.
- B) Nulos, pero convalidables.
- C) Irregulares.
- D) Nulos y sin efecto.

83. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su artículo 34 que el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. ¿Con que periodicidad se determinará por el Consejo de Ministros?:

- A) Semestralmente.
- B) Anualmente.
- C) Trimestralmente.
- D) Al inicio de la legislatura.

84. La Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, establece en su artículo 2 los principios generales de la misma, entre los que NO estaría:

- A) Son contrarias al ordenamiento jurídico las actuaciones públicas o los comportamientos privados que sean discriminatorios.
- B) Toda desigualdad es constitutiva de discriminación.
- C) No hay una prohibición general que impida establecer cualquier diferencia, lo que se prohíbe es la desigualdad que carece de justificación objetiva, racional y razonable.
- D) Cuando se disponga una diferencia de trato deben emplearse los medios que resulten proporcionados y adecuados o congruentes con los fines que se persiguen.

85. Señale la respuesta CORRECTA. Según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud emitirá un informe anual que será remitido a:

- A) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
- B) El Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- C) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- D) Al Instituto de las Mujeres y al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

86. Indique la respuesta INCORRECTA. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito laboral las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán derecho a:

- A) La extinción del contrato de trabajo.
- B) La movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo.
- C) La suspensión de la relación laboral sin reserva del puesto de trabajo.
- D) La reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.

87. Señale el enunciado CORRECTO. Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

- A) Accesibilidad, interoperabilidad y confidencialidad.
- B) Accesibilidad, confidencialidad y reutilización.
- C) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- D) Accesibilidad, reutilización y seguridad.

88. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública:

- A) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.
- B) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- C) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
- D) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.

89. En el artículo 49 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, se describe la composición y el estatuto personal del Consejo Valenciano de Transparencia. ¿Cuál de las características que a continuación se relacionan es INCORRECTA?:

- A) El Consejo Valenciano de Transparencia estará integrado por tres personas. En la composición final deberá respetarse una composición equilibrada entre mujeres y hombres.
- B) Las personas que integran el Consejo Valenciano de Transparencia se nombrarán por un periodo de cuatro años. Podrán ser reelegidas por un único periodo más y continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de quienes hayan de sucederlas.
- C) Las personas que componen el Consejo Valenciano de Transparencia deben designar, de entre ellas, a la persona que deba ocupar la presidencia del Consejo Valenciano de Transparencia; la cual será nombrada por decreto del Presidente de la Generalitat.
- D) Las personas integrantes del Consejo Valenciano de Transparencia ejercerán su cargo con dedicación exclusiva y tendrán la consideración de altos cargos con rango de director general o directora general.

90. La Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 58 que el Consell aprobará un documento de seguimiento del plan de gobierno en el que se especifique el grado de desarrollo de los proyectos de ley, planes, programas y actuaciones que lo constituyen. ¿Con qué periodicidad se aprobará este documento?:

A) Trimestralmente.

B) Anualmente.

C) Mensualmente.

D) Semestralmente.

